

CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio, n° 1 - CAP 88069 - Tel. 0961/914020

Regolamento per l'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi.

**Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di
oblazione previste dal D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 07 del 22/05/2021

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1 - Il D.L. 12/09/2014 n. 133 “Sblocca Italia” convertito con modifiche in Legge n. 164 del 11/11/2014 la quale, all’art. 17 comma 1 lettera q-bis, ha introdotto sanzioni aggiuntive per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e/o ripristino, modificando quindi l’art. 31 *“Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”* del D.P.R. n. 380/2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*.

2 - La modifica consiste nell’aggiunta all’art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., che recita: *“L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”*, degli ulteriori e seguenti commi:

4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive ed all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

3 - La sanzione pecuniaria è comunque aggiuntiva alla sanzione di acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, prevista al comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed a qualsiasi altra misura penale o amministrativa.

4 - La Regione Calabria può assumere provvedimenti tesi ad aumentare l’importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4 quater dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. *“Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione”*.

Art. 1

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1 - Scopo del presente Regolamento è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n° 380 del 06 giugno 2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione.

2 - A garanzia dell’esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa, il presente Regolamento individua i criteri per la concreta determinazione dell’ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione previste (*nel caso in cui l’abuso risulti sanabile*) dalle citate disposizioni legislative; ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell’abuso mediante la definizione delle singole fattispecie di riferimento.

3 - Il presente Regolamento stabilisce, inoltre, i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso, nonché le somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità e la graduazione dell’entità delle sanzioni e delle oblazioni entro un minimo ed un massimo.

4 - Le leggi e le disposizioni citate nel Regolamento devono sempre intendersi nella formulazione vigente.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli abusi edilizi rientranti nelle seguenti fattispecie:

- a) Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 del D.P.R. n° 380/01);
- b) Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 33 del D.P.R. n° 380/01);
- c) Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio (art. 34 del D.P.R. n° 380/01);
- d) Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 37 del D.P.R. n° 380/01);
- e) Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (art. 6 bis, comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.);
- f) Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla comunicazione inizio lavori (CIL) di cui all'art. 6 comma 1, lett. a ed e – quinquies del D.P.R. 380/01 e D.lgs. n° 222/16 – glossario;
- g) Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d'ufficio o in via giurisdizionale (art. 38 del D.P.R. n° 380/01);
- h) Accertamento di conformità (artt. 36 e 37 del D.P.R. n° 380/01);
- i) Mancata o incompleta Segnalazione certificata di agibilità degli edifici (art. 24 del D.P.R. n° 380/01).

Art. 3

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1 - Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano per ogni singola unità immobiliare e per ogni singolo abuso o violazione ad eccezione dei seguenti casi previsti dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo per i quali si opererà sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio secondo il quale, ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio abusivo, non può prescindere dalla considerazione unitaria delle opere eseguite ed il relativo giudizio non può essere formulato scomponendo l'intervento medesimo nei suoi singoli elementi, ma valutando il risultato complessivo.

2 - Nel caso in cui venga accertata la realizzazione di una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare, come risultante a seguito degli abusi medesimi, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento, si applicherà la sanzione di entità maggiore prevista per l'intervento complessivamente considerato.

3 - Nel caso in cui venga accertata la realizzazione, in fase di costruzione di un unico edificio e/o in esecuzione di un unico progetto assentito, di una pluralità di opere abusive, anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate, l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista dal presente Regolamento per tale fattispecie.

4 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabiliti dal Regolamento Edilizio e dalle N°T.A. degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) vigenti alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

5 - L'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato:

- a) attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti dal Corpo di Polizia Locale e/o dal Nucleo di Vigilanza Edilizia qualora istituito;
- b) mediante documentazione probante acquisita d'ufficio e/o prodotta dall'interessato (documentazione aereofotogrammetrica e/o fotogrammi tratti da sistemi digitali - tipo Google Earth o simili - aventi data certa, planimetrie catastali, certificazione CCIAA, etc.);
- c) per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei modi e nelle forme di legge, con allegata documentazione probante ed avente data certa (ad esempio: fatture di consegna dei materiali, etc.);
- d) secondo quanto stabilito all'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n° 380/2001;

6 - In aggiunta alle sanzioni determinate ai sensi del presente Regolamento è dovuto, ove previsto dalla legge, il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire come previsto dall'art. 16 del D.P.R. n° 380/01.

7- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, l'intervento di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, è classificato come intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo o come ristrutturazione edilizia in conformità alle definizioni di cui all'art. 3, comma 1 - lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001 e fatte salve le determinazioni regionali in materia. A tal fine, fermo restando il rispetto delle previsioni:

- a) dell'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001;
- b) dello strumento urbanistico generale vigente;
- c) degli strumenti di pianificazione sovraordinati;

i titoli abilitativi necessari per effettuare il mutamento della destinazione d'uso sono quelli connessi alle tipologie di intervento che li consentono, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001.

ART. 4

MANCATA O INCOMPLETA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' (S.C.A.)

1 - L'art. 24, comma 3, del D.P.R. n°380/01 prevede che: *“la mancata presentazione della segnalazione (nдр: segnalazione certificata di agibilità) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464”*. Detta sanzione, a carico dell'intestatario del titolo edilizio, si applica nella misura indicata:

- a) nel caso di S.C.A. presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi tre mesi, la sanzione è pari ad **€ 77,00** (euro settantasette/00);
- b) nel caso di S.C.A. presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre i successivi sei mesi, la sanzione è pari ad **€ 154,00** (euro centocinquantaquattro/00);
- c) nel caso di S.C.A. presentata oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), ma non oltre un anno, la sanzione è pari ad **€ 308,00** (euro trecentootto/00);
- d) nel caso di S.C.A. presentata oltre un anno dalla comunicazione di fine lavori (o comunque dal termine massimo di durata del titolo abilitativo), si applica la sanzione massima pari ad **€ 464,00** (euro quattrocentosessantaquattro/00).

2 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, la S.C.A. si considera validamente presentata qualora sia corredata dalla integrale e completa documentazione prevista dall'art. 24, comma 5, del D.P.R. n° 380/01 nonché dalla eventuale ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio: in difetto, la data di presentazione della S.C.A. coincide con la data di integrale trasmissione della suddetta documentazione.

3 - Qualora, a seguito di presentazione della S.C.A. la stessa sia oggetto delle procedure di cui all'art. 19, comma 3 e comma 6bis, della legge n° 241/90 o ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n° 241/90, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, la data di presentazione coincide con la data di completa integrazione documentale o di nuova presentazione, in forma completa, della stessa S.C.A.: in questo caso sarà dovuta la sanzione nella misura in precedenza indicata o l'eventuale integrazione, fino a concorrenza, della sanzione eventualmente già corrisposta.

4 - In sede di verifica della S.C.A. il competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 19 – comma 1 – della legge n° 241/90 e dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, accerterà la completezza della documentazione prodotta a corredo nonché il rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge con particolare, ma non esaustivo, riguardo alle seguenti principali disposizioni:

- ✓ art. 24, comma 5, del D.P.R. n° 380/2001;
- ✓ art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 ed art. 11 del D.M. n° 37/2008;
- ✓ art. 90, comma 10, del D.Lgs. n° 81/2008 in relazione alle singole imprese che hanno partecipato all'esecuzione dei lavori;
- ✓ D.P.R. n° 151 del 01 agosto 2011;
- ✓ art. 8, comma 1 e comma 2, e art. 15 del D. Lgs. n° 192/2005 e dalla L.R. 6/2008;
- ✓ art. 26 e art. 28 della legge n° 10/1991;
- ✓ D.Lgs. n. 28/2011;
- ✓ D.Lgs. n. 48/2020;

✓ Norme sull'inquinamento acustico e sui requisiti acustici passivi degli edifici;
applicando, ove ne ricorrano i presupposti, le relative sanzioni.

Art. 5
MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE O DEL VALORE
DI MERCATO DELL'IMMOBILE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE ABUSIVE

5.1 – Criteri generali

1- L'aumento di valore venale (o del valore di mercato) dell'immobile (**AVV**) conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito dell'esecuzione delle opere (Valore Venale Attuale - **VA**) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Venale Precedente - **VP**) ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso:

$$\text{AVV} = (\text{VA} - \text{VP}) \times \text{Cc}$$

dove:

AVV: è l'aumento del valore venale dell'immobile conseguente all'esecuzione delle opere abusive;

VA: è il valore venale dell'immobile conseguente all'esecuzione delle opere abusive, dato dal prodotto tra il Valore di Mercato Unitario (**VMU**) e la superficie convenzionale dell'immobile determinata con riferimento alla situazione conseguente alla realizzazione delle opere abusive:

$$\text{VA} = \text{VMU} \times \text{Sc} \text{ conseguente alle opere abusive}$$

VP: è il valore venale dell'immobile nella situazione precedente all'esecuzione delle opere abusive, dato dal prodotto tra il Valore di Mercato Unitario (**VMU**) e la superficie convenzionale dell'immobile determinata con riferimento alla situazione antecedente alla realizzazione delle opere abusive:

$$\text{VP} = \text{VMU} \times \text{Sc} \text{ antecedente alle opere abusive}$$

Sc: è la superficie convenzionale dell'immobile o della parte di immobile interessata dalle opere abusive;

Cc: è un coefficiente correttivo che tiene conto della tipologia di intervento abusivo effettivamente realizzato, così da dare esatto conto dell'incisività dello stesso sul bene.

2- Nei casi in cui la sanzione pecuniaria sia commisurata, ai sensi di legge e del presente Regolamento, al solo Valore Venale (o al Valore di Mercato) del bene (e non all'aumento di tale valore derivante dall'esecuzione delle opere abusive) si fa sempre riferimento al Valore Venale Attuale (**VA**) come sopra definito.

5.2 – Determinazione del Valore di Mercato Unitario (VMU)

1- Il valore di mercato unitario (**VMU**) dell'immobile è ricavato dai dati indicati nell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) e relativi all'ultimo semestre disponibile rispetto alla data di determinazione della sanzione.

2- La tipologia edilizia (es. ville e villini, etc.), l'ubicazione (es. centrale, periferica, etc.) e lo stato di conservazione e manutenzione verranno letti ed applicati facendo riferimento alle definizioni contenute nel "Codice definitorio dei termini" fornito dallo stesso OMI, al quale si rinvia, con le seguenti precisazioni:

- ove non sia possibile valutare come ottimo o come scadente lo stato di manutenzione, verrà adottato il criterio dello stato di conservazione normale in virtù del principio secondo cui la stima viene fatta in condizioni di ordinarietà;

- ove non sia possibile ricondurre il caso ad una delle tipologie edilizie indicate dall'Osservatorio Immobiliare si procederà, per analogia, applicando la definizione più simile alla tipologia di interesse per il caso in esame;

- ove non sia disponibile il valore di mercato dell'OMI per l'area interessata si procederà per analogia applicando i valori dell'area più simile all'area di interesse per il caso in esame.

I parametri utilizzati per determinare il valore venale (o valore di mercato) dell'immobile sono i seguenti:

- a) **Fascia/Zona, Microzona, Tipologia, Valore Mercato (Minimo e Massimo)** rilevabili attraverso la consultazione del sito internet (<http://www.agenziaterritorio.it>) e ricavati dagli studi condotti dall'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare);
- b) **Categoria Catastale** con riferimento all'ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli interventi eseguiti;

3 - Il valore di mercato unitario (**VMU**) è espresso in €/mq (euro al metro quadrato) ed è pari alla media tra il valore minimo ed il valore massimo ricavati dai dati indicati nell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI). Tale valore è riferito alla Superficie Convenzionale dell'Immobile (**Sc**) da calcolare come di seguito specificato.

5.3 – Determinazione della Superficie Convenzionale dell'Immobile (**SC**)

1 – La **Superficie Convenzionale (Sc)**, pari alla superficie dell'unità immobiliare o, in caso di interventi parziali, alla porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione. La superficie convenzionale è calcolata con la seguente formula:

$$Sc = (Su \times K) + 0,50 S_{aut} + 0,20 S_{pm} + 0,25 S_{acc} + 0,15 S_{scop} + 0,10 S_{cond}$$

dove:

S_c : è la superficie convenzionale;

S_u : è la superficie utile calcolata ai sensi del D.M. n° 801 del 10.05.1977, dell'intera superficie dell'unità immobiliare interessata dagli abusi o, in caso di interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione;

S_{aut} : è la superficie netta dell'autorimessa singola;

S_{pm} : è la superficie netta del posto macchina in autorimesse di uso comune;

S_{acc} : è la superficie netta dei balconi, terrazzi, cantine ed altri locali accessori simili. Nel calcolo è detratto il 30% (trenta per cento) della superficie dei vani accessori con altezza utile inferiore a metri 1,70;

S_{scop} : è la superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo, essa rientra nel calcolo della S_c fino ad un massimo non eccedente il valore della S_u ;

S_{cond} : è la superficie condominiale a verde e per spazi esterni di pertinenza dell'edificio nella misura corrispondente alla quota millesimale afferente all'unità immobiliare.

5.3 – Determinazione del Coefficiente Correttivo (**Cc**)

1 - Il Coefficiente Correttivo (**Cc**) viene applicato in funzione della tipologia e della rilevanza dell'intervento eseguito; esso è graduato in misura decrescente in funzione della rilevanza delle opere sanzionate, in modo da determinare il valore che si assume per definire l'Aumento del Valore Venale (**AVV**) dell'immobile in relazione all'abuso effettuato. Il coefficiente è pari a:

Intervento edilizio	Coefficiente di abbattimento	Coefficiente correttivo (Cc)
Nuova edificazione	10 %	0,90
Ristrutturazione urbanistica	10 %	0,90
Sostituzione edilizia (Demolizione e ricostruzione)	30 %	0,70
Ristrutturazione edilizia	40 %	0,60
Restauro e Risanamento conservativo	70 %	0,30
Cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante senza opere	60 %	0,40
Cambio di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante senza opere	80 %	0,20
Manutenzione straordinaria	80 %	0,20

Art. 6

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE

1 - Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente Regolamento, il costo unitario di costruzione è ragguagliato al "costo base di produzione" che, con D.M. 18.12.1998 (pubblicato sulla G.U. n° 303 del 30.12.1998) è fissato, per le regioni centro-meridionali e relativamente all'anno 1997, in € 695,15 (già lire 1.346.000).

2 - Il costo unitario di costruzione, come sopra determinato, va aggiornato, con riferimento alla data di applicazione della sanzione, in base ai "COEFFICIENTI PER TRADURRE VALORI MONETARI IN VALUTA DEL MESE" di cui alla tabella FOI (nt) 2.1 dell'ISTAT. L'indice di riferimento di partenza è quello relativo al mese di "gennaio 1997".

3 - Il costo di costruzione del fabbricato e della parte di fabbricato abusivamente realizzata è pari al prodotto tra il costo unitario di costruzione, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione, e la superficie convenzionale come definita al precedente art. 5, punto 5.2.

Art. 7

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

1 - Possono essere eseguiti senza necessità di acquisire alcun titolo edilizio e senza necessità di presentare, al Comune, alcuna comunicazione di avvio dei lavori gli interventi di attività edilizia libera elencati all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n° 380/01, con la sola eccezione degli interventi di cui alla lettera e-bis), fatte salve, comunque, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali nonché le preventive acquisizioni – ove dovuti – dei nulla-osta, autorizzazioni ed atti di assenso – comunque denominati – previsti dalle vigenti normative, di seguito elencate, e dalle correlate disposizioni regolamentari, nazionali e/o regionali:

- a) normativa antisismica,
- b) normativa di sicurezza, ivi compresa la normativa antincendio,
- c) norme igienico-sanitarie,
- d) normativa relativa all'efficienza energetica ed all'uso razionale dell'energia,
- e) norme di tutela dal rischio idrogeologico,
- f) norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- g) norme di tutela delle aree naturali protette.

2 - Gli interventi di cui all'art. 6, comma 1 – lett. e-bis), del D.P.R. n° 380/01 sono soggetti alla preventiva presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia della comunicazione di avvio dei lavori, in assenza della quale i manufatti eventualmente realizzati saranno considerati privi di titolo abilitativo e, pertanto, assoggettati alle sanzioni previste dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n° 380/01 e dal presente Regolamento, in funzione dello specifico caso.

3 - I manufatti di cui al comma precedente eseguiti in assenza della preventiva comunicazione di avvio dei lavori non potranno essere legittimati attraverso l'istituto dell'accertamento di conformità e, pertanto, dovranno essere rimossi.

4 - Ai fini dell'individuazione delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, si fa riferimento al glossario approvato con D.M. 02 marzo 2018 con le seguenti precisazioni:

- a) Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (punto 44): si considera di limitate dimensioni il manufatto, con struttura prefabbricata o no, avente superficie non superiore a mq 10,00 (metri quadrati dieci) ed altezza massima di ml 3,50 (metri lineari tre virgola cinquanta);
- b) Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (punto 46): si considera di limitate dimensioni il manufatto, con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di ml 3,50 (metri lineari tre virgola cinquanta) e superficie non superiore a mq 20,00 (metri quadrati venti);
- c) Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (punto 48): si considera di limitate dimensioni il manufatto, con struttura prefabbricata o no, avente superficie non superiore a mq 10,00 (metri quadrati dieci) ed altezza massima di ml 3,50 (metri lineari tre virgola cinquanta);
- d) Pergotenda: manufatto di modeste dimensioni e consistenza, avente funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituente semplice arredo, con esclusione dei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, l'impatto visivo, il non trascurabile "carico urbanistico", la loro conformazione e destinazione a servizio di una attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell'immobile cui sono annessi implicano una incidenza significativa sull'assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio. Nel caso di una pergotenda l'opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura che sostiene la tenda deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda e non può avere caratteristiche di solidità e permanenza;
- e) Gazebo: struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai

- lati, realizzato con struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondazioni e non stabilmente infisso al suolo, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili, utilizzato per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi;
- f) Pergolato: manufatto avente natura ornamentale, realizzato con struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondazioni e non stabilmente infisso al suolo, utilizzato per il sostegno di piante rampicanti attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;
- g) Ripostiglio per attrezzi: manufatto accessorio delimitato da pareti e da copertura, realizzato con struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondazioni e non stabilmente infisso al suolo, destinato al solo ricovero di attrezzi e, pertanto, dotato di tecnici essenziali strettamente funzionali all'uso cui è destinato;
- h) Costruzioni accessorie: manufatti pertinenziali che, per caratteristiche tecniche e dimensionali, sono destinati a soddisfare le esigenze di una più comoda e razionale fruizione dell'immobile principale;
- i) Altezza massima: differenza di quota tra il punto più elevato dell'estradosso della copertura ed il punto più basso della linea di terra, quest'ultima corrispondente all'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale, o il piano del marciapiede esistente (nelle aree urbanizzate) o la quota assegnata dai competenti uffici comunali (nelle aree di nuovo impianto) oppure la minima quota del piano di campagna in aderenza al perimetro del manufatto (in tutti gli altri casi), a sistemazione esterna avvenuta;
- j) Superficie: superficie risultante dalla proiezione, sul piano orizzontale, del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50 (metri lineari uno virgola cinquanta).

Art. 8

MANCATA APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE E MANCATA ESIBIZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

- 1 - Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il titolo abilitativo edilizio o non sia apposto il prescritto cartello di cantiere si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) interventi per i quali è stata presentata Comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. n° 380/01: **€ 500,00** (euro cinquecento/00);
- b) interventi per i quali è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n°380/01: **€ 750,00** (euro settecentocinquanta/00);
- c) interventi per i quali è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n°380/01: **€ 1.000,00** (euro mille/00);
- d) interventi per i quali è stato rilasciato Permesso di Costruire: **€ 1.500,00** (euro millecinquecento/00).

Art. 9

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI

1 - Ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n° 380/01 l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta, altresì, l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	TIPO DI IMMOBILE	
	Immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 Parte II e III	Immobile non vincolato
Tettoie, gazebo, pergolati non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 7 ed al D.M. 02.03.2018	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Opere non quantificabili in termini di volume o superficie	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Edifici pertinenziali ed accessori	€ 3.000,00	€ 2.500,00

Ampliamenti in termini di superficie convenzionale		
- ampliamento minore o uguale al 20% dell'autorizzato	€ 3.500,00	€ 3.000,00
- ampliamento compreso tra il 20% ed il 50% dell'autorizzato	€ 4.000,00	€ 3.500,00
- ampliamento superiore al 50% dell'autorizzato	€ 4.500,00	€ 4.000,00
Edifici principali		
- superficie convenzionale minore o uguale a 50 mq	€ 9.000,00	€ 6.000,00
- superficie convenzionale compresa tra 50 mq e 100 mq	€ 15.000,00	€ 10.500,00
- superficie convenzionale superiore a 100 mq	€ 20.000,00	€ 15.000,00

2- In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00).

3- Le condizioni di totale difformità o di variazione essenziale sono determinate con riferimento alle disposizioni dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 10

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI

1- Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. qualora sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale non sia possibile eseguire la demolizione delle opere abusivamente eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

- a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n° 380/2001: pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n° 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con l'esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

2- Nel caso di applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1 è comunque dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16 e 19 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

3- L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato dall'ufficio su richiesta dell'interessato cui va allegata, pena l'improcedibilità, una perizia giurata - redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionale ed operante nell'ambito delle proprie competenze - con la quale si attestano dettagliatamente le ragioni in base alle quali non può essere eseguita la demolizione delle opere abusivamente eseguite.

4- Ai sensi dell'art. 33, comma 3 e comma 4, del D.P.R. n° 380/01 qualora le opere abusive siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del D. Lgs. n° 42/2004 o su immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. 02.04.1968, il Responsabile del Settore applica le seguenti sanzioni amministrative:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	TIPO DI IMMOBILE	
	Immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 Parte II e III	Immobile anche non vincolato compreso in zona A
Procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n° 380/01 (da € 516,00 a € 5.164,00)		
Cambio di destinazione d'uso		
- Senza opere (urbanisticamente non rilevante)	€ 650,00	€ 516,00
- Con opere (urbanisticamente rilevante)	€ 900,00	€ 750,00
Ristrutturazione edilizia		
- modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo edilizio	€ 1.200,00	€ 800,00
- riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	€ 1.600,00	€ 1.200,00
- creazione/inserimento di nuovi impianti tecnologici	€ 1.700,00	€ 1.300,00
- demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	€ 2.000,00	€ 1.500,00
- modifiche della volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti	€ 3.000,00	€ 2.000,00
- modifica della sagoma degli edifici	€ 4.000,00	€ 2.500,00
- demolizione e ricostruzione degli edifici in aggiunta ad una o più modifiche di cui ai punti precedenti	€ 5.164,00	€ 3.100,00

5- Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte III del D. Lgs. n° 42/2004 resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 167 del medesimo decreto legislativo.

6- Nel caso di immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. 02.04.1968, l'applicazione della sanzione nella misura su indicata è preceduta dall'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 33, comma 4, del D.P.R. n° 380/2001 da richiedere all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali.

Art. 11

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

1 - Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n° 380/01 qualora sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale non sia possibile eseguire la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi senza arrecare pregiudizio alla parte dell'immobile eseguita in conformità al titolo abilitativo edilizio, il Responsabile del Settore applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

- a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n° 380/2001:
 - per opere ad uso residenziale: pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire;
 - per opere adibite ad usi diversi da quello residenziale: pari al doppio del valore venale determinato a cura della agenzia del territorio.

2- L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato dall'ufficio su richiesta dell'interessato cui va allegata, pena l'improcedibilità, una perizia giurata - redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionale ed operante nell'ambito delle proprie competenze - con la quale si attestano dettagliatamente le ragioni in base alle quali non può essere eseguita la demolizione delle opere abusivamente eseguite e quali sono i pregiudizi che la demolizione arrecherebbe alla parte dell'immobile eseguita in conformità al titolo abilitativo edilizio.

3 - Quando, in relazione alle caratteristiche ed alla consistenza delle opere realizzate in difformità, non sia possibile determinare il valore di mercato dell'immobile, il Responsabile del Settore, applica le seguenti sanzioni:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	SANZIONE
Opere non quantificabili in termine di volume o superficie	
- Opere non quantificabili in termine di volume o superficie	€ 2.500,00
Cambio di destinazione d'uso	
- Senza opere (urbanisticamente non rilevante)	€ 3.000,00
- Con opere (urbanisticamente rilevante)	€ 4.000,00
Ristrutturazione edilizia	
- modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture preordinate alla costituzione di un nuovo organismo edilizio	€ 4.000,00
- riorganizzazione delle unità immobiliari in numero e dimensioni	€ 4.500,00
- creazione/inserimento di nuovi impianti tecnologici	€ 5.000,00
- demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato	€ 5.500,00
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	SANZIONE
Nuova costruzione	
- tettoie, gazebo, pergolati (esclusi quelli rientranti nell'attività edilizia libera)	€ 7.000,00
- locali o edifici pertinenziali o accessori	€ 7.500,00
Ampliamenti in termini di superficie convenzionale	
- ampliamento minore o uguale al 20% dell'autorizzato	€ 8.000,00
- ampliamento compreso tra il 20% ed il 50% dell'autorizzato	€ 8.500,00
- ampliamento superiore al 50% dell'autorizzato	€ 10.000,00
Ampliamenti in termini di superficie convenzionale	
- superficie convenzionale minore o uguale a 50 mq	€ 12.000,00
- superficie convenzionale compresa tra 50 mq e 100 mq	€ 20.000,00
- superficie convenzionale superiore a 100 mq	€ 30.000,00

4 - La parziale difformità viene determinata, per esclusione, con riferimento alle disposizioni dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 12
INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DELLA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) - MUTAMENTI DI
DESTINAZIONE D'USO IMPLICANTE INCREMENTO DEL CARICO
URBANISTICO

1 - Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. n° 380/01 nel caso di interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 1 e 2, del D.P.R. n° 380/01 eseguiti in assenza di S.C.I.A. o in difformità della stessa e qualora l'intervento abusivo non ricada in fattispecie soggette a diverse e/o maggiori sanzioni come previste dalla legge e dal presente Regolamento, il Responsabile del Settore applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

- a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n° 380/2001: pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile (AVV) conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore ad € 516,00 (euro cinquecentosedici/00). L'aumento del valore venale dell'immobile (AVV) si calcola secondo le disposizioni del precedente art. 5 del presente Regolamento.

2 - L'intervento di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, tra diverse categorie funzionali di cui all'art. 23 ter del D.P.R. n° 380/2001, è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia.

3 - Fatto salvo quanto previsto per le opere eseguite su beni paesaggistici dall'art. 167 del D. Lgs. n° 42/2004, qualora le opere abusive siano eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. 02.04.1968, l'applicazione della sanzione nella misura su indicata è preceduta dall'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n° 380/01, da richiedere all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali.

Art. 13

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)

1 - La mancata presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) comporta la sanzione pecuniaria pari ad € **1.000,00** (euro mille/00).

2 - La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nel caso siano riscontrati interventi eseguiti in difformità dalla C.I.L.A. ed aventi rilevanza edilizia, fatte salve le eventuali maggiori e diverse sanzioni come previste dalla legge e dal presente Regolamento

3 - La sanzione di cui al comma 1 ed al comma 2 è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Art. 14

INTERVENTI ESEGUITI IN BASE A TITOLO ABILITATIVO ANNULLATO D'UFFICIO O IN VIA GIURISDIZIONALE

1 - In caso di permesso di costruire annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n° 241/90, o in via giurisdizionale, il Responsabile del Settore, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, applica una sanzione pecuniaria nella misura di seguito indicata:

- a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n° 380/2001: pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Agenzia del Territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'Amministrazione comunale. La valutazione dell'Agenzia è notificata all'interessato dal Responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi eseguiti mediante S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. n° 380/01 e successive modifiche, qualora il Responsabile del Settore accerti l'inesistenza dei presupposti richiesti per la formazione del relativo titolo.

Art. 15

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

1 - Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza del permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, o in difformità da essa, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, alle condizioni e con i presupposti previsti dalla legge, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata come di seguito indicato:

- a) per procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.P.R. n° 380/2001: pari al doppio del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 16 e/o all'art. 19 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a detto contributo.

ART. 16

RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

1 - Le sanzioni determinate con i criteri di cui al presente Regolamento potranno essere pagate, su richiesta dell'interessato, in forma rateizzata qualora di importo superiore ad € 1.000,00 (euro mille/00) secondo le seguenti modalità:

- a) importo superiore ad € 1.000,00 e pari o inferiore ad € 5.000,00: massimo 6 rate mensili
- b) importo superiore a € 5.000,00 e pari o inferiore a € 10.000,00: massimo 12 (dodici) rate mensili;
- c) importo superiore ad € 10.000,00 e pari o inferiore ad € 20.000,00: massimo 24 (ventiquattro) rate mensili;
- d) importo superiore ad € 20.000,00: massimo 30 (trenta) rate mensili.

2 - Le rate saranno gravate di interessi legali da corrispondere nell'ultima rata;

3 - La rateizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una garanzia a favore del Comune Squillace conforme ai requisiti di cui all'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 e successivi aggiornamenti e, più precisamente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Il richiedente, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie;
- c) la garanzia deve prevedere espressamente:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato il garante in solido con il debitore;
 - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - ✓ l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
- d) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve riportare l'autentica della sottoscrizione;
- e) la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune.

4 - La garanzia deve essere prodotta in originale;

5 - L'importo garantito deve essere pari alla somma degli importi delle rate da pagare, comprensivo di interessi calcolati al tasso legale aumentato di due punti percentuali.

6 - La garanzia può essere progressivamente svincolata in funzione del pagamento delle singole rate;

7 - Il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comporterà l'obbligo di escussione della fideiussione per la parte di sanzione pecuniaria non ancora corrisposta.

ART. 17

NORME FINALI

1 - Tutti i valori riportati nel presente regolamento verranno annualmente aggiornati, ove dovuto, in relazione alla variazione degli indici ISTAT dei costi di costruzione;

2 - Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti amministrativi che, alla data di approvazione del regolamento stesso, non siano stati conclusi con il formale rilascio e/o la convalida del pertinente titolo abilitativo edilizio e/o dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e/o del provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;

3 - Le leggi e le disposizioni citate nel presente Regolamento devono sempre intendersi nella formulazione vigente. Eventuali modifiche apportate dal legislatore, nazionale e/o regionale, alle normative citate nel presente Regolamento si intendono automaticamente recepite, senza necessità di provvedimenti espressi, nel Regolamento stesso purché non modifichino sostanzialmente le modalità operative ed i principi dai quali il Regolamento trae legittimazione.